

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 safar 1423 – 30 avril 2002

145^{ème} année

N° 35

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2002-912 du 27 avril 2002, portant nomination du ministre de l'intérieur... **1051**

Décret n° 2002-913 du 27 avril 2002, portant nomination du ministre des affaires sociales..... **1051**

Premier Ministère

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés du 27 avril 2002, portant organisation de l'utilisation de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne par les partis politiques participants à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 sur le projet de loi constitutionnelle portant modification de certaines dispositions de la constitution..... **1051**

Ministère de la Justice

Décret n° 2002-914 du 20 avril 2002, relatif à l'autorisation de changement de prénoms à certains tunisiens..... **1052**

Ministère de l'Intérieur

Nomination du directeur général de la sûreté nationale..... **1058**

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002, relatif à la participation des partis politiques à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 sur le projet de loi constitutionnelle, portant modification de certaines dispositions de la constitution..... **1058**

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole..... **1058**

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2002-917 du 23 avril 2002, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'études et de recherches des télécommunications **1062**

Ministère des Finances

Décret n° 2002-918 du 29 avril 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien..... **1064**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2002-912 du 27 avril 2002, portant nomination du ministre de l'intérieur.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Hédi M'henni est nommé ministre de l'intérieur.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-913 du 27 avril 2002, portant nomination du ministre des affaires sociales.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Chedli Neffati est nommé ministre des affaires sociales.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés du 27 avril 2002, portant organisation de l'utilisation de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne par les partis politiques participants à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 sur le projet de loi constitutionnelle portant modification de certaines dispositions de la constitution.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés,

Vu le code électoral,

Vu le décret n° 2002-629 du 3 avril 2002, portant convocation du corps électoral au référendum sur le projet de loi constitutionnelle portant modification de certaines dispositions de la constitution et notamment son article 6.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet d'organiser l'utilisation de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne par les partis politiques participants à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 sur le projet de loi constitutionnelle, portant modification de certaines dispositions de la constitution.

Art. 2. - Les demandes émanant des partis politiques participants au référendum, en vue de bénéficier des émissions radiodiffusées et télévisées, doivent être adressées au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, avant le samedi 11 mai 2002.

Art. 3. - Chaque parti politique ayant demandé de bénéficier des émissions radiodiffusées et télévisées, conformément à l'article 6 du décret n° 2002-629 du 3 avril 2002 susvisé, dispose de 4 minutes d'émission radiodiffusée et de 4 minutes d'émission télévisée.

Est ajoutée à cette durée, aussi bien pour les émissions radiodiffusées que télévisées, une minute par député à la chambre des députés adhérant au parti intéressé, toutefois, le temps global de l'ensemble des émissions accordé à un seul parti politique, quel que soit le nombre de ses députés à la chambre des députés, ne doit pas dépasser 60 minutes pour les émissions radiodiffusées et 60 minutes pour les émissions télévisées.

Art. 4. - La durée de chaque séance d'émission radiodiffusée ou télévisée varie entre 3 et 5 minutes.

Art. 5. - La date et l'horaire des émissions radiodiffusées et télévisées sont arrêtés par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés, après un tirage au sort, en présence des partis politiques participants à la campagne explicative.

Art. 6. - Les représentants des partis politiques participants à la campagne explicative sont dûment convoqués pour assister au tirage au sort.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2002.

Le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés

Slaheddine Mâaoui

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2002-914 du 20 avril 2002, relatif à l'autorisation de changement de prénoms à certains tunisiens.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 64-20 du 28 mai 1964, modifiée par la loi n° 66-29 du 3 mai 1966, autorisant certains tunisiens à changer de nom ou de prénoms,

Sur proposition du ministre de la justice.

Décète :

Article premier. - Les personnes dont les noms suivent, ayant le même prénom qu'un de leurs frères ou sœurs, sont autorisées à substituer à leur prénom :

- 5046 : Faouzia Bent Mohamed Ghalmi née à Menzel Bourguiba le 27 février 1979 celui de (Beya),
- 5095 : Saïd Ben Abdessalem Amairia né à Gafsa le 13 avril 1996 celui de (Lassâd),
- 5131 : Meriam Bent Mohamed Lamine Ben Mohamed Lassoued Hsini née à Sidi Bouzid le 13 septembre 1989 celui de (Rim),
- 5191 : Abdelhamid Ben Ali M'nasri né à Sidi Ali Ben Oun le 12 janvier 1971 celui de (Abdelmajid),
- 5208 : Chokri Ben Amara Guéni né à El Ksour le 15 juillet 1985 celui de (Sabri),
- 5231 : Ahmed Ben Zouhair Lahyani né à Sfax le 5 avril 2001 celui de (Oussama),
- 5246 : Hana Bent Noureddine El Mechergui née à Bizerte le 19 juin 1995 celui de (Imène),
- 5250 : Hassen Ben Ali Aloui né à Tabarka le 27 décembre 1968 celui de (Slah),
- 5290 : Mohamed Ben Messaoud Bessaoud né à Benguerdène le 9 octobre 1961 celui de (Ahmed),
- 5304 : Basma Bent Sghaier Touati née à Menzel Temime le 6 avril 1978 celui de (Melika),
- 5315 : Houcine dit Hassen Ben Ali Toumi né à Ariana le 3 octobre 1969 celui de (Hassen),
- 5331 : Mohamed Ben Abderrahmen Labiadh né à Sbikha le 11 avril 1984 celui de (Ahmed),
- 5355 : Radhia Bent Touhami Dhaouadi née à Gabès le 4 décembre 1980 celui de (Ahlem),
- 5375 : Kamel Ben Belgacem Chamkhi né à Bouhajla le 9 avril 1971 celui de (Barhim),
- 5444 : Hayet Bent Abdallah Msatria née à Tabarka le 25 mars 1978 celui de (Noura),
- 5453 : Mohamed Ben Abdelwaheb Miled né à Tunis le 17 septembre 1982 celui de (Hichem),
- 5486 : Fatma Bent Mohamed Essayer née à Remada le 25 juin 1995 celui de (Selma),

Art. 2. - Les personnes dont les noms suivent, ayant un prénom qui peut prêter à équivoque, sont autorisées à substituer à leur prénom :

- 5035 : Taouss Bent Houcine Ayari née au Sers le 8 juin 1975 celui de (Ouafa),

- 5043 : Amen Ben Kamel Labiadh né à Zarzis le 29 avril 1993 celui de (Amen Allah),
- 5047 : Bouthaina Ben Jilani Ben Rhouma né à Béni Khalled le 26 mai 1974 celui de (Mohamed Ridha),
- 5049 : Jomoâa dite Jamila Bent Mansour Abassi née à Béja le 15 octobre 1947 celui de (Jamila),
- 5051 : Aloui Bent Hamadi Houcine née à Mahdia le 26 mars 1988 celui de (Raja),
- 5058 : Ayeche Bent Salah Hannachi née à El Ayoun le 2 mai 1993 celui de (Aïcha),
- 5059 : Jaouhar Bent Tijani Habibi née à Borj El Amri le 28 mars 1982 celui de (Jawaher),
- 5060 : Nabih Bent Lakhdar Soltani née à Jendouba le 10 janvier 1977 celui de (Nabiha),
- 5063 : Tozeur Bent Ammar Amri née à Foussana le 2 octobre 1977 celui de (Asma),
- 5064 : Amin Hafnaoui Ben Noureddine Saihi né à Tala le 20 juin 1988 celui de (Amin),
- 5065 : Nazih Bent Brahim Zargui née à Jendouba le 10 mars 1956 celui de (Naziha),
- 5069 : Oussama Bent Mongi Zarrouk née à Sfax le 19 juillet 2000 celui de (Chaima),
- 5077 : Jomoâa Bent Boubaker Boughrara née à Rdaïef le 9 février 1978 celui de (Malek),
- 5088 : Tounès Bent Abderrahmen Kthiri née à Zahrat Medyen le 5 mars 1981 celui de (Ferdaous),
- 5090 : Sondes Ben Ahmed Ben Ameer né à Zriba le 26 janvier 1976 celui de (Chokri),
- 5093 : Tounès Bent Younès Ouled Hamed née à Sakiet Sidi Youssef le 6 juin 1976 celui de (Rim),
- 5096 : Tounès Bent Slimène Abidi née à Kalâat Senen le 22 août 1974 celui de (Manel),
- 5097 : Jawhar Bent Salem Haj M'bark née à Zriba le 8 janvier 1971 celui de (Jawhara),
- 5098 : Farah Ben Marzouki Kharbout né à Belkhir le 21 février 1984 celui de (Farhat),
- 5099 : Jomoâa Bent Mohamed Zoghلامي née au Krib le 29 février 1972 celui de (Samira),
- 5107 : Samira Faouzi Bent Naceur Aloui née à Sidi Bouzid le 16 septembre 1978 celui de (Samira),
- 5112 : Taouss Bent Belkhir Mennaï née à Kairouan le 11 novembre 1965 celui de (Fatma),
- 5120 : Jomoâa Bent Othman Mannaï née à Mornag le 15 décembre 1958 celui de (Najoua),
- 5132 : Hafnaoui Ben Kamel Boughanmi né à Tunis le 1er mai 2000 celui de (Montassar),
- 5133 : Housseem Bent Amor Ayebe née à Medenine le 1er septembre 2000 celui de (Sourour),
- 5140 : Mohamed Gharayri Ben Sghaier Baâbou né à Gabès le 16 avril 1938 celui de (Mohamed),
- 5146 : Mohamed Daghbaji Ben Allala M'barki né à Ouled Haffouz le 2 avril 1957 celui de (Mohamed Fadhel),

- 5156 : Naoufel Bent Mohsen Jemii née à Kasserine le 5 juin 1974 celui de (Naïma),
- 5159 : Bourguiba Ben Ali Lassoued né à Tébourba le 13 mars 1967 celui de (Slim),
- 5160 : Amel Ben Hasnet Charâabi né à Korba le 18 avril 1964 celui de (Amor),
- 5161 : Jomoâa Bent Lakhdar Ammari née à Sakiet le 12 septembre 1950 celui de (Jamila),
- 5163 : Nabih Bent Hamouda Béji Jaffel née à Béja le 14 novembre 1951 celui de (Nébiha),
- 5167 : Amri Ben Imed Gabssi né à Tunis le 16 janvier 1999 celui de (Fédi),
- 5173 : Bouguerra Ben Magtoun Dabouba né à Sidi Makhlouf le 5 août 1964 celui de (Nasr),
- 5175 : Taouss Bent Salah Hannachi née à Kalâa El Kébira le 23 avril 1934 celui de (Saïda),
- 5183 : Imène Ben Mabrouk Iben Salah né à Sousse le 22 janvier 1979 celui de (Aymen),
- 5194 : Malak Ben Jalloul Hilali né à Menzel Bourguiba le 15 mai 1985 celui de (Malek),
- 5216 : Asri Bent Abdelhamid Amdouni née à Béja le 2 février 1983 celui de (Yosra),
- 5225 : Omayma Ben Sedik Njahi né à Sfax le 24 décembre 1999 celui de (Oussama),
- 5230 : Iteb Ben Nouredine Maktouf né à Kalâa El Kébira le 28 avril 2001 celui de (Chawki),
- 5236 : Inès Ben Zouhaier Mâalej né à Sfax le 4 mai 1979 celui de (Anis),
- 5240 : Yosri Bent Ghoullem M'nasri née à Monastir le 24 août 1984 celui de (Yosra),
- 5251 : Chérif Bent Ali Rezig née à Gabès le 10 novembre 1999 celui de (Cherifa),
- 5255 : Jomoâa Bent Mohamed Mabrouki née à Molarès le 4 mai 1984 celui de (Imène),
- 5256 : Firas Bent Mohamed Sayadi née à Sakiet Ezzit le 1er janvier 1979 celui de (Olfa),
- 5264 : Taouss Bent Ahmed Sdiri née à Mateur le 8 novembre 1947 celui de (Sabiha),
- 5272 : Imène Ben Kantaoui Mani né à Hammam Sousse le 25 octobre 1971 celui de (Imed),
- 5292 : Abassi Ben Ahmed Saidani né à Sejnène le 19 mars 1975 celui de (Saber),
- 5303 : Rihab Bent Hédi Nefati né à Tunis le 21 mars 1981 celui de (Adel),
- 5311 : Jihed Bent Naceur Haji née à Sajnene le 6 août 1989 celui de (Jihène),
- 5313 : Jomâa dite Souad Bent Ahmed Melliti née à Gaâfour le 15 août 1965 celui de (Souad),
- 5314 : Tozeur Bent Béchir Blili née à Sbitla le 9 février 1975 celui de (Ysora),
- 5323 : Wissem Bent Mokhtar Ben Zayed née à Sfax le 12 novembre 2000 celui de (Sabrine),
- 5324 : Rihabeddine Ben Habib Nefzi né à Siliana le 19 juillet 1983 celui de (Atef),
- 5329 : Sakr Bent Mohamed Hédi Makni née à Béja le 8 avril 2000 celui de (Kaouther),
- 5344 : Jomoâa Bent Ouchari Hamdi née à Haydra le 30 juillet 1985 celui de (Arij),
- 5350 : Jomoâa Bent Ayech Dhifli née à Aïn Drahem le 16 février 1965 celui de (Fatma),
- 5352 : Wissal Ben Mohamed Nasri né à Kasserine le 7 novembre 1984 celui de (Wassim),
- 5358 : Nourhène Ben Houssine N'jahi né à Foussana le 2 mars 1987 celui de (Foued),
- 5359 : Benchérifa Ben Romdhane Ibn Chérifa né à Bir Ali Ben Khelifa le 10 mars 1956 celui de (Mohamed Chérif),
- 5361 : Nabih Bent Mohamed Garchi née à Touiref le 16 janvier 1949 celui de (Nabiha),
- 5365 : Nabih Bent Ammar Sarghine née à Kondar le 5 février 1976 celui de (Nabiha),
- 5373 : Ammar Wa Imed Ben Salah Gafsi né à Jendouba le 4 avril 1971 celui de (Imed),
- 5403 : Tounès Bent Mohamed Saâdouli née Souk Ejdid le 26 septembre 1971 celui de (Saousen),
- 5406 : Jomoâa Bent Ammar Hasnaoui née à Kasserine le 18 mars 1976 celui de (Hend),
- 5409 : Nazih Bent Salem Haddad née à Kessar Hèlal le 10 octobre 1952 celui de (Naziha),
- 5412 : Safi Bent Salah Farhat née à Sfax le 11 septembre 1995 celui de (Safa),
- 5417 : Wiem Ben Said Kethiri né à Mjez El Bab le 31 octobre 1985 celui de (Wissem),
- 5426 : Jemâa Bent Lazhari Jallouli née à M'dilla le 29 décembre 1978 celui de (Hassiba),
- 5429 : Férida Ben Ali M'hamdi né au Kef le 1er mai 1981 celui de (Férid),
- 5434 : Wiem Ben Mohsen Bouslimi né à Jendouba le 19 octobre 1985 celui de (Wael),
- 5435 : Fitouri Ben Abdelaziz Cherif né à Metouia le 21 août 1964 celui de (Amor),
- 5442 : Jomoâa Bent Mouldi Boughanmi née à Kalâat Snen le 12 octobre 1978 celui de (Nedra),
- 5446 : Tounès Bent Hédi Aloui née à Ksour le 17 octobre 1975 celui de (Soumaya),
- 5452 : Taouès Bent Ezzeddine Saidi née à Dahmani le 14 janvier 1967 celui de (Najoua),
- 5456 : Mohsen Wa Gharbi Ben Ali Ben Haj Khélifa né à Mahdia le 7 décembre 1963 celui de (Mohsen),
- 5457 : Jomoâa Bent Mnaouar Mekni née à Aïn Drahem le 10 mai 1973 celui de (Jamila),
- 5459 : Ifa Bent Abdessalem Kadri née à Souassi le 7 octobre 1971 celui de (Afifa),
- 5466 : Najah Ben Belaid Nafati né à Sousse le 17 novembre 1983 celui de (Najeh),
- 5469 : Hachani Ben Abdessalem Echhoud né à Elguettar le 12 avril 1958 celui de (Hechmi),

5470 : Amel Ben Hassen Mahjri né à Tozeur le 24 juillet 1983 celui de (Aymen),
 5475 : Taouès Bent Mohamed Amri née à Makthar le 24 avril 1977 celui de (Dorra),
 5477 : Nahed Ben Chedli Rimani né à Kesra le 27 juin 1983 celui de (Maher),
 5480 : Belaid Ben Meftah Rouak né à Souk Lahad le 10 mai 2001 celui de (Nasr),
 5488 : Naouar Bent Mongi Ben Abdallah née à Tunis le 18 mai 1983 celui de (Anouar),
 5491 : Siwar Ben Dhaou Dhifli né à Aïn Drahem le 23 août 1986 celui de (Saïfeddine),
 5495 : Ikram Ben Mohamed Yahyaoui né à Tabarka le 15 novembre 1970 celui de (Akram),
 5500 : Tounès Bent M'ammam Chaouali née à Boussalem le 19 mars 1974 celui de (Lilia),
 5502 : Ben Issa Ben Amor Habit né à Souihel le 13 novembre 1962 celui de (Issa),
 5506 : Tounès Bent Ahmed Gharbi née à Sidi Bouzid le 15 février 1994 celui de (Dhouha),
 5507 : Khouja Ben Salem Saâd né à Chorbane le 24 mars 1962 celui de (Mohamed),
 5508 : Hachani Ben Mouldi belmabrouk né à Sfax le 11 mars 1997 celui de (Hassen),
 5519 : Khélifa Bent Abich Farhani née à Sbikha le 12 février 1955 celui de (Olfa),
 5524 : Chiheb Bent Salah Ben Messaoud née à Jrisa le 25 mars 1982 celui de (Rabeb),

Art. 3. - Les personnes dont les noms suivent, ayant un prénom qui peut prêter au ridicule, sont autorisées à substituer à leur prénom :

4406 : Labid Ben Youssef Ben Habib Aïchi né à Fernana le 14 octobre 1997 celui de (Nabil),
 4426 : Charhen Souiyah Ben Habib Bouassida né à Sousse le 2 mars 1996 celui de (Amine),
 4860 : H'bara Bent Abdelaziz Ghenimi née à Aïn Drahem le 4 septembre 1945 celui de (Aziza),
 4861 : H'bara Bent Béchir Ben Chikha née à Kerkena le 15 janvier 1974 celui de (Hayet),
 5014 : Ghenaoui Ben Amor H'rizi né à Paris le 16 mars 1990 celui de (Ayoub),
 5036 : Sekta Bent Habib Sammari née à Menzel Bouzaïen le 5 mars 1996 celui de (Rahma),
 5037 : Brika Bent Abdallah Boudhaouia née à Zaghouene le 26 mai 1974 celui de (Mongia),
 5038 : Om Zahi Bent Abdallah samaili née à Jelma le 18 septembre 1968 celui de (Zahia),
 5039 : Anès Bent Issa Amri née à Tunis le 1er Août 1960 celui de (Ons),
 5040 : Sahri Bent Younes Abdekadeur née à Gafsa le 31 août 1976 celui de (Saher),
 5042 : Hidi Bent Mohamed Amara née à Mettoui le 24 mars 1971 celui de (Sana),
 5045 : Namcha Bent Ali Karmaoui née à Kalâat Sinène le 21 février 1951 celui de (Najet),

5048 : Ommi Bent Karim Jnen née à Colmar le 12 mars 1998 celui de (Emna),
 5052 : Jahouar Ben Sadok Wassifi né à Bouhajla le 15 mars 1974 celui de (Jaouher),
 5053 : Houta Bent Amara Dhaou née à Zarzis le 15 février 1981 celui de (Chiraz),
 5054 : Mahdhia Bent Abdelmajid Marouani née à Tunis le 29 août 1986 celui de (Radhia),
 5055 : Rasseb Ben Ahmed Hamrouni né à Sfax le 9 juillet 1987 celui de (Mohamed),
 5066 : Mezghicha Bent Mokhtar Ben Jalleb née à Feryana le 3 novembre 1993 celui de (Manel),
 5072 : Mohamed Iffa Ben Youssef Hamdi né à Fayedh le 1er octobre 1954 celui de (Mohamed),
 5076 : Atra Bent Salah Akremi née à Gafsa le 9 août 1984 celui de (Nesrine),
 5078 : Nihaya Bent Abdallah Nezhi née à Kalâat Snen le 14 juin 1986 celui de (Nouha),
 5079 : Abira Bent Mohamed Moncef Slimani née à Touiref le 4 mars 1980 celui de (Abir),
 5084 : Mayoufa Bent Belgacem Ajmi née à Sidi Bouzid le 9 décembre 1967 celui de (Naima),
 5085 : Anès Bent Said Fourati née à Sned le 20 février 1987 celui de (Naziha),
 5087 : Rajoua Bent Youssef Ayari née à Kalâat Andalus le 12 mars 1985 celui de (Raja),
 5091 : Ghoul Ben Mohamed Abouali né à Benguerdene le 23 juin 1984 celui de (Issam),
 5101 : Farhouda Bent Abdelaziz Haidri née à Jrisa le 18 mars 1974 celui de (Imene),
 5102 : J'bara Bent Youssef Kassaoui née à Sanheja le 25 février 1978 celui de (Houda),
 5103 : Naoui Ben Mohamed Gasmi né à Rouhia le 13 février 1973 celui de (Nader),
 5104 : Guelai Ben Alimi Kheder né à Belkhir le 7 mars 1978 celui de (Ramzi),
 5105 : Mensia Bent Mohamed Bahri née à Joumine le 11 mars 1978 celui de (Nesrine),
 5110 : Zammel Ben Khalil Rabhi né à Layoune le 4 avril 1959 celui de (Jamel),
 5119 : Késsia Bent Ali Lamour née à Tataouine le 25 septembre 1975 celui de (Zohra),
 5125 : Zaghida Bent Mongi Brahimi née à Zriba le 7 octobre 1979 celui de (Abir),
 5127 : Anitra Bent Mohamed Ben Frej née à Elhamma le 7 février 1977 celui de (Nedra),
 5130 : Allouch Ben Béchir Haouatmi né à Tabarka le 10 mai 1957 celui de (Hatem),
 5137 : Gharsa Bent Toumi Aridhi née à Benguerdene le 12 mars 1964 celui de (Najoua),
 5138 : Mâaricha Bent Ahmed Manaï née à Neber le 3 mars 1980 celui de (Sawsen),
 5139 : Jomoï Ben Ahmed Chakhari né à Foussana le 11 avril 1971 celui de (Chokri),

- 5143 : Gueleïya Bent Lazhar Dhaoui née à Gafsa le 2 juillet 1980 celui de (Oumeïma),
- 5144 : Laäj Bent Bakar Ben Dhaou née à Jemna le 25 novembre 1954 celui de (Leïla),
- 5147 : Ifa Ben Darraji M'himdi né à Nefza le 05 août 1930 celui de (Brahim),
- 5150 : Bakra Bent Khalifa Lachiheb née à Benguerdène le 8 mai 1980 celui de (Kaouthar),
- 5152 : Kalas Ben Ali Benarbia né à Kasserine le 1er septembre 2000 celui de (Louey),
- 5153 : Elajouz Bent Mohamed Souelhi née à Tataouine le 8 février 1944 celui de (Meriam),
- 5157 : Bardoucha Bent Ali Boughanmi née à Kalâat Sinene le 20 mars 1976 celui de (Wijdène),
- 5162 : Anes Bent Ali Kouki née à Bizerte le 2 décembre 1945 celui de (Chefia),
- 5164 : Remana Bent Mouldi Madyouni née à Jendouba le 10 novembre 1975 celui de (Assia),
- 5165 : Dzeir Bent Ali Raouafi née à Foussana le 10 janvier 1954 celui de (Zahra),
- 5166 : Farhouda Bent Abdelaziz Bchini née à Aïn Drahem le 18 avril 1975 celui de (Férida),
- 5168 : Sakna Bent Ali Bakkari née à Menzel Bouzaine le 1er janvier 1956 celui de (Soukaina),
- 5171 : Jabre Ben Mouldi Ben Zeid né au Fahes le 3 mars 1987 celui de (Souheil),
- 5172 : Anès Bent Aid Dhifi née à Hidra le 4 mars 1978 celui de (Ines),
- 5174 : Abicha Bent Sagheir Hamoudi née à Béni Khdech le 23 octobre 1977 celui de (Basma),
- 5177 : Bouhamla Ben Slimène Hosni né à Krib le 17 juillet 1944 celui de (Mohamed),
- 5179 : Barg Lah Bent Ali Chhibi née à Siliana le 18 juin 1978 celui de (Mouna),
- 5181 : Naftia Bent Yassine Manssour née à M'dhilla le 19 mai 1978 celui de (Ibtissem),
- 5182 : Sibti Ben Salah Amari né à Moknassi le 14 novembre 1981 celui de (Ramzi),
- 5187 : Dahanda Bent Abdelmajid Adhari née à Béja le 28 février 1954 celui de (Hinda),
- 5189 : Dhaou Ben Said Kardmine né à Sidi Maklouf le 7 mars 1980 celui de (Noureddine),
- 5192 : Houtèm Bent Mohamed Sgheir Aloui née à Sidi Bouzid le 13 décembre 1983 celui de (Khitèm),
- 5195 : Guenidi Ben Mohamed Thebti Thebti né à Remada le 17 août 1975 celui de (Mohamed),
- 5197 : Rouba Bent Slimen Hamdi née à Kalâat Sinene le 20 octobre 1954 celui de (Meriam),
- 5198 : Jâata Bent Frej Ben Mansour née à Malloulech le 13 novembre 1970 celui de (Raja),
- 5204 : Sabar Ben Béchir Abidli né à Boussalèm le 20 novembre 1965 celui de (Sabeur),
- 5205 : Maghran Ben Ammar Gharbi né à Tunis le 13 août 1995 celui de (Aïmen),
- 5210 : Nihaya Bent Amara Ounalli née à Hidra le 2 juillet 1978 celui de (Nadia),
- 5211 : Sarah Bent Salah Marabti née à Tunis le 30 août 1996 celui de (Sarrah),
- 5214 : Bechia Bent Jalloul Kibeä née à Médenine le 5 août 1979 celui de (Jihène),
- 5217 : Guarssia Bent Alaya Bessouda née à Zeriba le 29 mars 1978 celui de (Mouna),
- 5220 : Aithem Ben Mohamed Zibidi né à Mehdiä le 26 octobre 1983 celui de (Heithem),
- 5223 : Anès Bent Tlili Oussifi née à Metlaoui le 4 décembre 1978 celui de (Ines),
- 5226 : Anès Bent Mohamed Saâi née à Metlaoui le 29 septembre 1985 celui de (Rihem),
- 5228 : Dhaou Ben Mohamed Bousnina né à Elhamma le 19 avril 1974 celui de (Mohamed Ali),
- 5229 : Mlaouha Bent Abdallah Chouigui née à Chorbène le 28 décembre 1958 celui de (Hayet),
- 5232 : Brika Bent Ali Boukhrice née à Zaghouane le 28 mai 1964 celui de (Mbarka),
- 5235 : Lalatifa Bent Mouldi Moussaoui née à Bni Mtir le 22 février 1961 celui de (Latifa),
- 5241 : Amlès Bent Ajmi Ben Nasser née à Ksar hélel le 22 mai 1974 celui de (Inès),
- 5244 : Dhaou Ben Amor Chérif né à Medenine le 16 mars 1976 celui de (Youssef),
- 5247 : Sahir Bent Houcine Mounir née à Siliana le 21 juillet 1984 celui de (Souhir),
- 5253 : Ajma Bent Ezeddine Garmazi née à Kasserine le 7 mars 1935 celui de (Ajmia),
- 5257 : Sghaier Ben Mohamed Chaouat né à Benguerdène le 10 juillet 1995 celui de (Nabil),
- 5258 : Teibia Bent Mohamed Temtem née à Benguerdène le 29 mai 1984 celui de (Imène),
- 5261 : Guénawiya Bent Ali Dhaoui Guaney née à Béni Khédach le 17 janvier 1982 celui de (Nadia),
- 5262 : M'birika Bent Mohamed Khaldi née à Metlaoui le 31 mars 1976 celui de (Rim),
- 5263 : Ben Zerguini Ben Béchir Khadachi né à Faïdhe le 5 janvier 1981 celui de (Moëz),
- 5265 : Someâ Bent Ali Boussaâ née à Tataouine le 30 octobre 1985 celui de (Kaouthar),
- 5269 : Dzaer Bent Khélifa Guadhguadhi née à Gardimaou le 4 janvier 1980 celui de (Imène),
- 5270 : Maâricha Bent Lakdhar Zagdoudi née à Aïn Drahem le 24 mai 1970 celui de (Leïla),
- 5271 : Saher Ben Mabrouk Othman né à Gabès le 26 décembre 2000 celui de (Samer),
- 5274 : Dhirar Ben Mustapha Moumni né à Tabarka le 4 janvier 1984 celui de (Alaâ),
- 5275 : Maâtoug Ben Ahmed Azdini né à Bouhajla le 12 mars 1984 celui de (Mohamed),
- 5278 : Rouba Bent Mohamed Lamine Retibi née à Foussana le 18 décembre 1984 celui de (Kaouthar),

- 5282 : Hitiya Bent Riyadh Azloul née à Tatatouine le 3 juin 1993 celui de (Hayet),
- 5284 : Chérda Bent Mosbah Haji née à Benguerdene le 22 août 1982 celui de (Sarra),
- 5287 : Nasah Ben Ali Heroum né en Allemagne le 24 août 1980 celui de (Nazih),
- 5288 : Chaouche Ben Mohamed Ferjani né à Néfidha le 27 juin 1978 celui de (Chihèb),
- 5289 : Jebara Bent Ali Zédiri née à Tèjerouine le 6 avril 1971 celui de (Jalila),
- 5294 : Jarbouï Ben Ali M'barek né à Hancha le 9 février 1976 celui de (Imed Eddine),
- 5297 : Mastour Ben Abdelmajid Héchmi né à Tripoli le 10 mars 1997 celui de (Mohamed Amine),
- 5298 : Barka Bent Belgacem Hicheri née à Kasserine le 25 août 1977 celui de (Hanène),
- 5306 : Harboucha Bent Nasr Laridhe née à Benguerdene le 1er février 1987 celui de (Hayet),
- 5310 : Klaâi Ben Mohamed Ben Naceur né à Gafsa le 16 janvier 1975 celui de (Salim),
- 5312 : Sirate Bent Noureddine Dridi née à Menzel Bourguiba le 26 janvier 2001 celui de (Mariyam),
- 5316 : Iffa Ben Thabet Bouzouada né au Kef le 14 décembre 1955 celui de (Mohamed Amine),
- 5318 : Elhada Bent Mohamed Daâfous née à Touzeur le 10 août 1982 celui de (Hadhèmi),
- 5320 : Guezaël Ben Béchir Harhourî né à Layoune le 6 octobre 1969 celui de (Hichèm),
- 5321 : Atra Bent Mahjoub Seïdi née à Om Larayès le 20 octobre 1977 celui de (Samia),
- 5322 : Methéni Ben Khaled Falhi né à Kasserine le 26 juillet 1971 celui de (Wajdi),
- 5327 : Abcha Ben Belgacem Khémiri né à Jandouba le 3 février 1939 celui de (Houcine),
- 5328 : Wardi Ben Othmane Methéni né à Dahmani le 1er novembre 1977 celui de (Walid),
- 5332 : Bouchiba Ben Mohamed Ben Amor né à Sfax le 4 juin 1950 celui de (Mohamed Ali),
- 5333 : Farhouda Bent Tahar Brahmiya née à Sekiet Sidi Youssef le 9 juillet 1971 celui de (Salima),
- 5335 : Aboudiya Bent Taher Bourassine née à Zarzis le 15 mai 1981 celui de (Dhouha),
- 5336 : Hissoun Ben Mahmoud Hassnaoui né à Tabarka le 17 novembre 1977 celui de (Hosni),
- 5337 : Brika Bent Mabrouk Selmi née à Sebikha le 1er mars 1984 celui de (Leïla),
- 5338 : Ätra Bent Sédik Boughanemi née à Tàjèrouine le 29 juillet 1990 celui de (Chayma),
- 5339 : Jomhouriya Bent Mustapha Trabelsi née à Mjez El Beï le 9 janvier 1988 celui de (Noura),
- 5341 : Manane Bent Tounsi Akrémi née à Jendouba le 19 octobre 1982 celui de (Manel),
- 5342 : Mayoufa Bent Belgacem Ajmi née à Sidi Bouzid le 9 décembre 1967 celui de (Naïma),
- 5343 : Cheraba Bent Abderahmène Torchi née à Kasserine le 13 avril 1982 celui de (Chiraze),
- 5346 : Marroucha Bent Mabrouk Souihi née à Tàjèrouine le 9 juillet 1975 celui de (Aïda),
- 5353 : Bahloul Ben Abdelmajid Day né à Gabès le 18 février 1982 celui de (Walid),
- 5360 : Änés Bent Mohamed Messaïdi née à Elhamma le 14 avril 1981 celui de (Samia),
- 5363 : Mouâd Ben Hassen Rehaïm né à Jebiniana le 4 septembre 1980 celui de (Mouadhe),
- 5366 : Had Ezzine Bent Amor Nessaïbiya née à Sekiet Sidi Youssef le 15 février 1981 celui de (Hanène),
- 5369 : Laâje Bent Belgacem Bouâjila née à Souk Lahad le 1er février 1979 celui de (Ranim),
- 5371 : Antar Ben Amor Khémiri né à Tunis le 26 mai 1999 celui de (Mohamed Amine),
- 5376 : Fériha Bent Abdelmajid Badri née à Sidi Bouzid le 30 janvier 1974 celui de (Afra),
- 5378 : Dzaër Bent Salah Mechergui née à Aïn Drahème le 5 février 1975 celui de (Dorra),
- 5379 : Namssa Bent Ahmed Mekki née au Guetar le 25 octobre 1945 celui de (Khadija),
- 5380 : Jameïa Bent Hédi Gouideri née à Késsour le 7 avril 1956 celui de (Monjia),
- 5381 : Chériyaghe Ben Ali Salem né à Karkar le 1er février 1976 celui de (Mohamed),
- 5382 : Mécheri Ben Mohamed Mathlouthi né à Takilsa le 14 janvier 1981 celui de (Jawher),
- 5383 : Houche Ben Jelidi Zamzem né à Tataouine le 28 août 1981 celui de (Lassaâd),
- 5384 : Ben Jédiène Ben Mansour Naïli né à Tataouine le 16 août 1980 celui de (Mustapha),
- 5386 : Chikha Bent Ammar Chihaoui née à Regueb le 23 août 1975 celui de (Asma),
- 5388 : Chahiba Bent Hédi Sekri née à Moknassi le 2 juillet 1983 celui de (Naïla),
- 5391 : Semina Bent Noureddine Ansi née à Sidi Îche le 13 septembre 1989 celui de (Soumaya),
- 5392 : Nayeï Ben Amor Chéhibi née à Sébikha le 14 janvier 1983 celui de (Nader),
- 5393 : Nadim Ben Saber Chatti né à Tunis le 29 septembre 2001 celui de (Wassim),
- 5397 : Jaraya Bent Mohamed Zitouni née à Mareth le 13 juin 1982 celui de (Amel),
- 5398 : Ghoulâ Bent Ali Ben Houchet née à Aghareb le 11 octobre 1934 celui de (khadija),
- 5401 : Anés Bent Belgacem Azri née à Sidi Bouzid le 28 mars 1977 celui de (Takouwa),
- 5402 : Anés Bent Abdallah Achouri née à Jelma le 1er mai 1983 celui de (Majda),
- 5404 : Dhaou Ben Houcine Wanassi né à Sidi Ali Ben Oun le 15 mai 1977 celui de (Hazem),
- 5407 : Houche Ben Mohamed Meâned né à Tataouine le 20 novembre 1989 celui de (Abdessalem),

- 5411 : Maktouf Ben Belgacem Chélbi né au Kessar le 6 octobre 1980 celui de (Atef),
- 5414 : Rahouaja Bent Mohamed Lakhdher Boughanemi née à Menzel Salem le 14 février 1962 celui de (Raja),
- 5415 : Chabaâne Ben Touhami Haïdouri né à Menzel Bouzaène le 11 décembre 1955 celui de (Amara),
- 5418 : Kaleï Ben Dhaoui Dhibi né à Sidi Îche le 31 mars 1984 celui de (Sami),
- 5419 : Jemouiya Bent Arbi Abdessalem née à kesra le 3 avril 1974 celui de (Arije),
- 5421 : Hafiène Ben Mohamed Ben Ali né à Zawiet Jedidi le 7 mars 1952 celui de (Amara),
- 5422 : Mensiya Bent Mohamed Seïdani née à Sajène le 18 mars 1973 celui de (Soumaya),
- 5425 : Anés Bent Ali Kéri née à Sekiet Sidi Youssef le 1er avril 1978 celui de (Inés),
- 5428 : Hamel Ben Mohamed Fakroui né à Kasserine le 2 janvier 1980 celui de (Karim),
- 5430 : Yamenta Bent Amor Somrani née à Boussalem le 22 février 1967 celui de (Noura),
- 5431 : Jaghmouma Bent Salah Rebaïya née à Tunis le 8 décembre 1986 celui de (Nabila),
- 5432 : Mohamed Ranéf Ben Mohamed Seghaïr Labbéne né à Kairouan le 28 mars 1977 celui de (Mohamed Raéf),
- 5437 : Hébila Bent Sassi Hadj Mohamed née à Chorbane le 25 août 1972 celui de (Nabila),
- 5441 : Mhénia Bent Madhi Achouri née à Jerissa le 2 octobre 1973 celui de (Hana),
- 5443 : Boujomoâ Ben Romdhane Hékiri née à Tripoli le 26 juin 1979 celui de (Walid),
- 5447 : Waïl Ben Moâdhe Safar né à Sidi Bousaïd le 12 avril 1983 celui de (Wael),
- 5449 : Khadem Bent Mohamed Lazrag née à Mezouna le 16 juillet 1973 celui de (Najeh),
- 5450 : Samouna Bent Rabeh Omriya née à Foussana le 4 juin 1949 celui de (Soumaya),
- 5451 : Loula Bent Abdelaziz Manjeli née à Boussalem le 18 janvier 1971 celui de (Leïla),
- 5454 : Bariza Bent Hassan Hosni née à Béja le 1er août 1998 celui de (Nada),
- 5462 : Fel Elkhir Bent Ibrahim Manaï née à Kérib le 28 août 1973 celui de (Basma),
- 5463 : Naoui Ben Rabeh Sahbi né à Jelma le 2 avril 1977 celui de (Achref),
- 5464 : Achriya Bent Idoudi Ben M'barek née à Medhilla le 16 décembre 1977 celui de (Lobna),
- 5465 : Dhehifa Ben Lazhar Akaïchi née à la Marsa le 6 mars 1994 celui de (Houdhayfa),
- 5468 : Niras Ben Mohamed Ben Houcine né à Kélibia le 7 janvier 1980 celui de (Firas),
- 5471 : Sar Bent Mohamed Fitouri née à Chotrana le 5 mai 1967 celui de (Sarrah),
- 5472 : Emhenia Bent Mohamed Khiri Banéni née à Gafsa le 30 août 1984 celui de (Hounayda),
- 5474 : Dharifa Bent Lakhdhar Ben Zayneb née à Menzel Bourguiba le 5 février 1993 celui de (Anissa),
- 5476 : Alloucha Bent Ibrahim Joubliya née à Nefza le 26 mars 1953 celui de (Samira),
- 5481 : Jomoâa Ben Jamel Lachiheb né à Benguerdene le 29 juin 2000 celui de (Sofien),
- 5482 : Rahbia Bent Ibrahim Manaï né au Kérib le 16 juillet 1971 celui de (Rahma),
- 5490 : Khoudhia Bent Salem Mezoughi née à Tunis le 25 janvier 1985 celui de (Khouloud),
- 5494 : Najeïya Bent Salah Tibi née à Hajeb Layoun le 3 novembre 1973 celui de (Monja),
- 5499 : Atra Bent Ahmed Dachraoui née à Haïdra le 12 février 1974 celui de (Sameh),
- 5510 : Ghoumia Bent Nattah Hammouda née à Hancha le 2 février 1949 celui de (Soufia),
- 5511 : Boukdima Ben Mohamed Cheriha né à Bir Ali le 10 avril 1976 celui de (Karim),
- 5512 : Faysar Ben Mohsen Ben Mansour né à Aguerreb le 28 novembre 1988 celui de (Faycel),
- 5513 : Daghbouja Bent Abdallah Hékiri née à Guezala le 3 janvier 1979 celui de (Hana),
- 5514 : Laâj Bent Taher Briki née à Dahmani le 14 octobre 1978 celui de (Malék),
- 5515 : Farhouda Bent Khémaïs Sahbani née à Sajène le 7 avril 1982 celui de (Féryal),
- 5517 : Bariza Bent Tarchoun Mechregui née à Jendouba le 27 août 1977 celui de (Latifa),
- 5518 : Hanachiya Bent Arbi Derbali née à Jelma le 5 août 1980 celui de (Hanène),
- 5521 : Zahwani Ben Béchir Jaffali né à Tabarka le 2 novembre 1969 celui de (Mohamed Ali),
- 5522 : Klaâi Ben Slimene Mechiche né à Métlaoui le 20 février 1992 celui de (Ahmed),
- 5526 : Wafi Ben Lazhar Bakari né à Souk Jedid le 19 mai 1974 celui de (Hosni),
- 5527 : Anès Bent Khélifa Ainoubli née à Oued Mlize le 15 mars 1951 celui de (Manel),
- 5528 : Anitra Bent Mohamed Ben Fraj née à Elhamma le 7 février 1977 celui de (Nedra),
- 5529 : Kéfia Bent Belgacem Zidi née à Menzel Salem le 19 mai 1981 celui de (Amel),
- 5530 : Tiss Bent Mohamed Hédi Ben Abed Rabbou née à Tunis le 7 juillet 1985 celui de (Taissir),
- 5532 : Sammouna dite Najet Bent Ahmed Dékhailia née à Ghardimaou le 9 octobre 1941 celui de (Najet),
- 5534 : Jaloul Ben Borni Bezouiti né à Nefza le 29 juin 1962 celui de (Jalloul),
- 5551 : Bouiche Ben Chedli Ben Moelli né à Jerba Houmet Souk le 22 décembre 1982 celui de (Khaled).

Art. 4. - Les personnes dont les noms suivent, qui ne portent pas un prénom à consonance arabe ou maghrébine, sont autorisées à substituer à leur prénom :

- 5200 : Madelène Bent Joseph Gualia née à Sousse le 20 octobre 1931 celui de (Fadhila),

- 5349 : Mikali Ben Mohamed Abdellaoui né à Rome le 11 février 1993 celui de (Wajih),
5370 : Nicola Karim Ben Chaker Aziz né à Suisse le 18 février 2000 celui de (Karim),
5410 : Rouri Peter Ben Bahz Belkhouja né en Irlande le 22 octobre 1981 celui de (Mahmoud),
5458 : Ayet Allah Elkhoumaïni Ben Habib Ben Salah né à Inaba le 2 juillet 1980 celui de (Zine Eddine),
5493 : Ramine Bent Nizar Mezgueni née à Riyadh le 25 octobre 1989 celui de (Asma),
5533 : Béchir François Ben Brahim Abaidia né à Paris le 6 juin 1985 celui de (Béchir),

Art. 5. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2002-915 du 27 avril 2002.

Monsieur Mohamed Hédi Ben Hassine est chargé des fonctions de directeur général de la sûreté nationale.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002, relatif à la participation des partis politiques à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 sur le projet de loi constitutionnelle, portant modification de certaines dispositions de la constitution.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral,

Vu le décret n° 2002-629 du 3 avril 2002, portant convocation du corps électoral au référendum sur le projet de loi constitutionnelle, portant modification de certaines dispositions de la constitution et notamment son article 5.

Arrête :

Article premier. - Les demandes des partis politiques pour la participation à la campagne explicative du référendum du 26 mai 2002 susvisé doivent être adressées au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, avant le 16 mai 2002.

Art. 2. - La participation à la campagne explicative précitée est effectuée conformément aux dispositions du chapitre III du titre premier du code électoral.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2002.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989,

Vu la loi n° 88-84 du 16 juillet 1988, portant coordination des droits des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurance vieillesse, invalidité et décès, telle que modifiée par la loi n° 90-70 du 24 juillet 1990,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-779 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.

CHAPITRE PREMIER

CHAMPS D'APPLICATION

Art. 2. - Le régime de sécurité sociale prévu par la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, est applicable aux catégories sociales suivantes :

a - Les employés de maison attachés au service de la maison quels que soient le mode et la périodicité de leur rétribution et employés par des personnes physiques dans des travaux domestiques d'une façon habituelle et par un ou plusieurs employeurs, ne poursuivant pas au moyen de ces travaux des fins lucratives. Sont considérés comme employés de maison, les aides de ménages, les cuisiniers, les jardiniers, les chauffeurs et autres.

b - Les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif qui ne sont pas couvertes par un autre régime légal de sécurité sociale et qui perçoivent un montant mensuel au moins égal au salaire minimum agricole garanti, rapporté à une durée d'occupation de 25 jours par mois.

c - Les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux, ainsi que les pêcheurs indépendants et les petits armateurs. Sont considérés comme petits armateurs, les armateurs de bateaux qui ne dépassent pas 5 tonneaux de jauge brute.

d - Les agriculteurs travaillant pour leur propre compte et justifiant l'exploitation de superficies ne dépassant pas 5 hectares en sec ou 1 hectare en irrigué, ainsi que les petits éleveurs.

e - Les artisans travaillant à la pièce. Les activités concernées et les conditions exigées pour le bénéfice du présent régime sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat.

CHAPITRE II

AFFILIATION ET IMMATRICULATION

Section première

Obligation d'affiliation et d'immatriculation

Art. 3. - Les employeurs occupant du personnel appartenant aux catégories a et b sont tenus de s'affilier à la caisse nationale de sécurité sociale et de faire immatriculer leurs employés à ce régime selon les conditions prévues par le présent décret.

Toutefois, pour ce qui est de l'Etat, l'obligation d'affiliation et d'immatriculation incombe aux ministères concernés.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret, les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les artisans, les pêcheurs indépendants, les petits armateurs et les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux sont tenus de s'affilier à ce régime selon les conditions prévues au présent décret.

Section II

Procédures et conditions d'affiliation et d'immatriculation

Art. 5. - Les personnes occupant des employés de maison sont affiliées sur présentation d'une demande indiquant le nombre d'employés à titre non nominatif, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette affiliation est valable pour une année renouvelable par tacite reconduction.

L'immatriculation des employés de maison se fait sur demande présentée à la caisse nationale par l'employeur dans un délai d'un mois à partir de la date de l'exercice effectif du travail, accompagnée des pièces justificatives.

Les employés de maison peuvent se faire immatriculer sur présentation d'une pièce délivrée par leurs employeurs indiquant le numéro d'affiliation de ces derniers à la caisse et après avoir justifié leur activité.

Art. 6. - L'affiliation de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif se fait sur demande présentée à la caisse, accompagnée d'une liste nominative des travailleurs visés au paragraphe b de l'article 2 du présent décret.

Il est tenu compte, pour l'immatriculation des travailleurs, des procédures prévues par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

Les pièces exigées pour l'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 7. - Les petits armateurs, occupant des pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux, sont tenus de s'affilier sur la base d'une demande accompagnée des pièces justifiant la jauge du bateau.

Ces pièces sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les petits armateurs procèdent à l'immatriculation de leurs employés suivant demande présentée à la caisse nationale dans un délai d'un mois à partir de la date de recrutement, accompagnée de pièces justificatives.

Le pêcheur peut se faire immatriculer sur présentation d'une pièce délivrée par son employeur indiquant le numéro d'affiliation de ce dernier à la caisse et après avoir justifié son activité.

Art. 8. - L'affiliation des pêcheurs indépendants, des petits armateurs, des petits agriculteurs et des petits éleveurs se fait sur la base de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 9. - L'affiliation des artisans travaillant à la pièce se fait sur demande présentée à la caisse nationale et sur la base des pièces fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat.

Art. 10. - Les demandes d'affiliation et d'immatriculation sont présentées auprès des services de la caisse nationale de sécurité sociale ou auprès d'autres organismes et établissements, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec la caisse susvisée.

Art. 11. - L'affiliation se fait dans un délai d'un mois de la date de l'assujettissement au présent régime. Elle prend effet à compter de la date d'assujettissement, si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.

Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de la présentation de la demande.

Art. 12. - Les employés de maison, les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif et les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux doivent faire parvenir à leur employeur, aux fins de transmission à la caisse nationale de sécurité sociale, toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits aux prestations prévues par le présent décret, et cela, dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur situation en tant qu'assurés sociaux. A défaut, leurs droits sont exposés à la prescription.

Ces pièces peuvent être présentées directement à la caisse par les travailleurs concernés.

Les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les agriculteurs travaillant pour leur propre compte et les artisans travaillant à la pièce sont tenus de transmettre les pièces précitées à la caisse nationale dans le même délai. A défaut, leurs droits sont exposés à la prescription.

CHAPITRE III

COTISATIONS

Section première

Base de calcul des cotisations

Art. 13. - Les cotisations prévues par le présent régime sont assises sur un revenu mensuel forfaitaire égal au :

a) deux tiers du salaire minimum professionnel garanti, régime 48 heures, rapporté à une durée de travail de 200 heures par mois pour les employés de maison et les artisans travaillant à la pièce,

b) deux tiers du salaire minimum agricole garanti, rapporté à une durée de travail égale à 25 jours par mois pour les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les pêcheurs travaillant sur les bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonnes, les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs et les petits éleveurs.

Toute majoration du salaire minimum garanti des divers secteurs n'est prise en compte dans le calcul des cotisations qu'à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu ladite majoration.

Section II

Taux de cotisations

Art. 14. - Le taux des cotisations est fixé à 7,5% du salaire forfaitaire, tel que déterminé par l'article 13 du présent décret. Ce taux est réparti sur la base de :

- 2,5% au titre des prestations de soins,
- 5% au titre des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Art. 15. - Le taux de cotisations, concernant les employés de maison et les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonnes, est réparti comme suit :

- 5% à la charge de l'employeur,
- 2,5% à la charge de l'employé.

Les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs, les petits éleveurs et les artisans supportent la totalité du taux de cotisations.

Section III

Déclaration des salaires et versement des cotisations

Art. 16. - Les cotisations sont dues pour chaque mois. L'employeur paie la totalité du montant des cotisations après retenue obligatoire et préalable de la quote-part mise à la charge de l'employé.

Les personnes prévues aux paragraphes "c", "d" et "e" de l'article 2 du présent décret, travaillant pour leur propre compte, supportent la totalité du montant des cotisations dues.

Art. 17. - Pour les catégories citées aux paragraphes "a", "b" et "c" de l'article 2 du présent décret, l'employeur est tenu de communiquer à la caisse nationale de sécurité sociale, et dans les mêmes délais fixés pour le paiement des cotisations de chaque catégorie, une déclaration nominative selon modèle établi à cet effet.

Art. 18. - Le paiement des cotisations est effectué trimestriellement et dans un délai maximum d'un mois à partir de la fin du trimestre au titre duquel sont dus les mois se rapportant aux cotisations.

Ces cotisations peuvent être payées mensuellement ou de manière préalable, toutefois, elles n'ouvrent pas droit aux prestations qu'après l'expiration des périodes d'exercice effectif relatives à ces cotisations.

Art. 19. - Le montant des cotisations est payable auprès des services de la caisse nationale ou auprès d'autres organismes et établissements selon des modalités fixées par des conventions conclues à cet effet.

Le droit au bénéfice des prestations prévues par le présent décret est subordonné au paiement effectif de la totalité des montants des cotisations dues à la caisse nationale de sécurité sociale.

CHAPITRE IV

PRESTATIONS

Section première

Les soins

Art. 20. - Les personnes citées à l'article 10 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, bénéficient des soins ambulatoires dans les établissements de santé publique et les polycliniques de sécurité sociale ainsi que de l'hospitalisation dans les établissements de santé publique, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 précitée.

Il est exigé pour le bénéfice de l'hospitalisation dans les établissements de santé publique de justifier l'immatriculation à la caisse nationale et le paiement des cotisations au titre de trois mois pendant l'année précédant la date du début de l'hospitalisation.

Section II

Pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants

Art. 21. - Les demandes de pension sont déposées auprès des services de la caisse nationale ou auprès d'autres organismes ou établissements selon des modalités fixées par des conventions conclues à cet effet.

Art. 22. - Le montant de la pension servie dans le cadre du présent régime est calculé au titre des 120 mois de cotisations visées à l'article 13 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 susvisée sur la base du :

a - salaire minimum interprofessionnel garanti, régime 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 200 heures par mois et en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension pour ce qui concerne les employés de maison et les artisans travaillant à la pièce.

Toutefois, le montant du salaire précité n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers lors de la fixation de la fraction de la pension résultant des périodes de cotisations qui dépassent les 120 mois.

b - salaire minimum agricole garanti, rapporté à une période d'occupation de 25 jours par mois et en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension, pour les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux, les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs et les petits éleveurs.

Toutefois, le montant du salaire précité n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers lors de la fixation de la fraction de la pension résultant des périodes de cotisations qui dépassent les 120 mois.

Art. 23. - Le montant minimum de la pension de vieillesse est fixé à 30% du salaire minimum garanti du secteur d'appartenance de l'assuré, tel que prévu à l'article 22 du présent décret, en cas de réalisation de la condition de 120 mois de cotisations effectives et validées.

Toute fraction de cotisation supérieure à 120 mois ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5% du salaire ayant servi pour le calcul des cotisations, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit salaire.

Art. 24. - En cas d'invalidité, une pension d'invalidité est due dont le montant est égal à 30% du salaire minimum garanti du secteur d'appartenance de l'assuré, tel que fixé à l'article 22 du présent décret, et ce, en cas de réalisation de la condition de 60 mois de cotisations.

Toute fraction de cotisation supérieure à 120 mois ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5% du salaire ayant servi pour le calcul des cotisations, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit salaire.

La fixation ou la révision du taux d'invalidité est du ressort de la commission médicale prévue à l'article 72 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée.

Art. 25. - Le montant des pensions servies dans le cadre du présent décret est revalorisé au cours du paiement selon la nature de l'activité du bénéficiaire et en rapport avec l'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti régime 48 heures ou du salaire minimum agricole garanti, en ce qui concerne le salaire ayant servi de base au cours de la première liquidation de la pension.

Toutefois, n'est prise en compte, toute majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti qu'à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la majoration dudit salaire a eu lieu.

Art. 26. - Les personnes visées à l'article 2 du présent décret et ayant atteint l'âge de la mise à la retraite prévu à l'article 22, sans remplir la condition de 120 mois de cotisations effectives et validées, peuvent être autorisées à poursuivre l'exercice de leur activité en vue d'achever cette période.

Pour bénéficier des dispositions du paragraphe premier du présent article, il est exigé que cette activité soit effective et assujettie à ce régime et que le paiement des cotisations dues à ce titre soit effectué.

CHAPITRE V

DROIT D'OPTION

Art. 27. - Les personnes visées aux paragraphes "c", "d" et "e" de l'article 2 du présent décret, affiliées aux régimes légaux de sécurité sociale qui leurs sont spécifiques, antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, peuvent opter pour le bénéfice desdits régimes ou pour le bénéfice du régime prévu par la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 précitée.

Le droit d'option est exercé selon demande écrite, présentée à la caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai d'un an à partir de la date de promulgation de la loi susvisée.

L'option prend effet à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la demande est présentée.

Art. 28. - Les procédures relatives à l'exercice du droit d'option, visées à l'article 27 du présent décret, sont applicables aux personnes appartenant aux catégories visées aux paragraphes "c", "d" et "e" de l'article 2 du présent décret et qui ne se sont pas affiliées aux régimes de sécurité sociale qui leurs sont spécifiques, antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 susvisée.

Art. 29. - Les personnes appartenant aux catégories visées aux paragraphes "c", "d" et "e" de l'article 2 du présent décret et assujetties aux régimes de sécurité sociale qui leurs sont spécifiques et au régime prévu par le présent décret, après promulgation de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, peuvent opter pour le bénéfice desdits régimes ou pour le bénéfice du régime prévu par la loi précitée.

Le droit d'option est exercé suivant demande écrite, présentée à la caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai d'un an à partir de la date de l'affiliation à l'un des régimes légaux de sécurité sociale.

L'option prend effet à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la demande est présentée.

Art. 30. - La renonciation au droit d'option prévu par les articles 27, 28 et 29 du présent décret n'est accordée qu'une seule fois durant la carrière professionnelle de l'assuré. Elle prend effet à partir du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a présenté une demande écrite de renonciation à la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 31. - Le ministre des affaires sociales et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-917 du 23 avril 2002, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'études et de recherches des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et notamment ses articles 110, 111 et 112, portant création du centre d'études et de recherches des télécommunications,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2000-833 du 17 avril 2000, portant approbation du statut particulier du personnel du centre d'études et de recherches des télécommunications,

Vu le décret n° 2001-880 du 18 avril 2001, fixant l'organigramme du centre d'études et de recherches des télécommunications,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels, indiqués ci-après, sont attribués ou retirés par décision du directeur général du centre d'études et de recherches des télécommunications et après approbation de l'autorité de tutelle :

- directeur,
- chef de division,
- chef de service,

Art. 2. - Les emplois fonctionnels, cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

a - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre d'études et de recherches des télécommunications.

b - Le candidat à l'emploi fonctionnel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du doctorat et justifier d'une expertise dans la spécialité de l'emploi considéré. Il doit avoir, en outre, une expérience professionnelle d'une année au moins, et ce, dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine. 2 - Ou être titulaire du diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie neuf (9) et avoir une ancienneté de quatre ans au moins dans la catégorie dix (10) ou avoir exercé la fonction de chef de division durant une période de quatre ans au moins. 3 - Ou être titulaire de la maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie huit (8) et avoir exercé la fonction de chef de division durant une période de cinq ans au moins. 4 - Ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie dix (10) et avoir exercé la fonction de chef de division durant une période de sept ans au moins.
Chef de division	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du doctorat dans la spécialité de l'emploi considéré. 2 - Ou être titulaire du diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté de cinq ans au moins dans un emploi classé dans la catégorie neuf (9). 3 - Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie neuf (9) et avoir une ancienneté de cinq ans au moins dans cette catégorie. 4 - Ou être titulaire de la maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou

Emploi fonctionnel	Conditions minima
	d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie huit (8) et avoir exercé la fonction de chef de service durant une période de cinq ans au moins. 5 - Ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie neuf (9) et avoir exercé la fonction de chef de service durant une période de sept ans au moins.
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie neuf (9) et être titulaire dans l'un des emplois de la catégorie neuf (9). 2 - Ou être titulaire de la maîtrise ou du diplôme d'ingénieur technicien ou d'un diplôme équivalent et appartenir à un emploi classé dans la catégorie huit (8) depuis cinq ans au moins. 3 - Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie huit (8) et avoir une ancienneté de cinq ans au moins dans cette catégorie. 4 - Ou être titulaire du diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à la catégorie sept (7) et avoir une ancienneté de sept ans au moins dans la catégorie huit (8). 5 - Ou être titulaire du diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation professionnelle organisé par le centre pour la promotion à la catégorie sept (7) et appartenir à un emploi classé dans la catégorie neuf (9) depuis deux ans au moins.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages prévus par le statut particulier du personnel du centre d'études et de recherches des télécommunications.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général du centre d'études et de recherches des télécommunications, sur la base d'un rapport écrit des chefs hiérarchiques concernés et des observations écrites présentées par l'agent en question.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois. Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave.

- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année. L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à cet emploi.

L'attribution, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général du centre d'études et de recherches des télécommunications et après approbation de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 7. - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 8. - Nonobstant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret, les agents chargés d'emplois fonctionnels ou chargés de l'intérim d'emplois fonctionnels au centre d'études et de recherches des télécommunications, à la date de la parution du présent décret, conservent leurs emplois fonctionnels et toutes les indemnités et tous les avantages y afférents et peuvent être confirmés dans leurs emplois fonctionnels.

Art. 9. - L'emploi de chef de projet est attribué ou retiré conformément aux conditions prévues par l'article 2 du présent décret. Le niveau de l'emploi fonctionnel du chef de projet est fixé suivant l'importance des objectifs de l'unité de l'exécution du projet.

Le chef de projet bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à l'emploi fonctionnel attribué jusqu'à l'achèvement de la durée du projet.

Art. 10. - Les ministres des technologies de la communication et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-918 du 29 avril 2002, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2002-7 du 21 janvier 2002, ratifiant le décret-loi n° 2001-1 du 11 octobre 2001, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien,

Vu le décret-loi n° 2001-1 du 11 octobre 2001, portant octroi de la garantie de l'Etat pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques

de guerre et risques assimilés dans le domaine du transport aérien et notamment son article 3.

Décète :

Article premier. - La garantie de l'Etat est accordée, pour la couverture des conséquences de la responsabilité civile du fait des risques de guerre et risques assimilés, au profit :

- de la société tunisienne d'assurance et de réassurance "STAR" en sa qualité de gestionnaire du pool de coassurance de la flotte aérienne des sociétés (TUNISAIR) et (TUNINTER),

- de la compagnie d'assurance et de réassurance Tuniso-Européenne "Carte" au titre du contrat d'assurance de la flotte aérienne de la société "Nouvel Air".

Art. 2. - Cette garantie est accordée pour la couverture des dommages dont le montant excède la limite maximale fixée à cinquante millions de dollars américains par les contrats d'assurance de la flotte aérienne. Le plafond des indemnisations, objet de la garantie, est fixé à neuf cent cinquante millions de dollars américains par événement et par appareil.

Art. 3. - La garantie est accordée pour une durée d'un mois à compter du 1^{er} mai 2002 à zéro heure.

Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 avril 2002.

Zine El Abidine Ben Ali